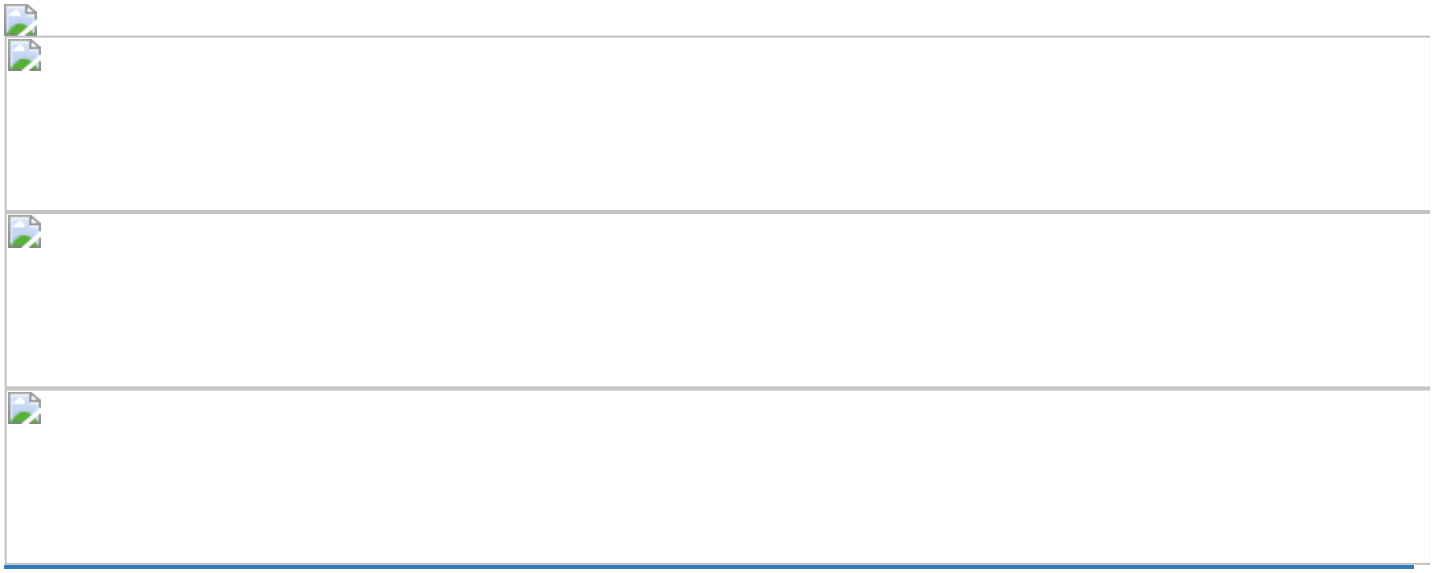


Дело № 2-134/2020

Номер дела: **2-134/2020**

Дата начала: **19.05.2020**

Суд: **Магдагачинский районный суд Амурской области**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Прокурор Магдагачинского района		
ОТВЕТЧИК	Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад "Сказка"		
ОТВЕТЧИК	Администрация Магдагачинского района Амурской области		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде			19.05.2020
Передача материалов судье			19.05.2020
Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		20.05.2020
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			20.05.2020
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			27.05.2020
Судебное заседание			27.05.2020
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			18.06.2020

Решение

Производство № 2-134/2020

УИД 28RS0012-01-2020-000228-83

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 июня 2020 года п.Магдагачи

Амурской области

Магдагачинский районный суд Амурской области в составе

председательствующего судьи Шаталовой О.Ю.,

при секретаре Губеевой Ю.А.,

с участием:

помощника прокурора Магдагачинского района Е.Ю. Хоменко,

представителя администрации Магдагачинского района Амурской области Ланкиной Т.В., действующей на основании доверенности от 02.03.2020,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Магдагачинского района Амурской области в интересах неопределенного круга лиц к администрации Магдагачинского района, муниципальному дошкольному образовательному автономному учреждению детский сад «Сказка» (далее – МДОАУ д/с «Сказка»), о возложении обязанности устранить выявленные нарушения требований законодательства о противодействии терроризму,

установил:

прокурор Магдагачинского района Амурской области в интересах неопределенного круга лиц обратился в Магдагачинский районный суд с исковым заявлением к администрации Магдагачинского района, МДОАУ д/с «Сказка» о возложении обязанности устранить выявленные нарушения требований законодательства о противодействии терроризму.

В обоснование искового заявления указано, что прокуратурой Магдагачинского района проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии терроризму в МДОАУ д/с «Сказка».

В ходе проверки установлено, что мероприятия по антитеррористической защищенности школы (территории) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 №1006, которым утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территории) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, в полном объеме МДОАУ д/с «Сказка», которое относится к 3 категории опасности, не выполняются, а именно:

- объект (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) не оснащен системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- объект (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) не оснащен системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

- объект (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. К. Маркса, д. 11 Б) не оборудован средствами охранной сигнализации; системой

видеонаблюдения;

- охрана объекта (территории) не обеспечивается сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

- на 1-м этаже (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) не оборудовано помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

- вход в здание (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) не оборудован контрольно-пропускным пунктом (пост охраны).

Бездействие уполномоченных должностных лиц, выраженное в невыполнении указанных мероприятий, нарушает требования законодательства о противодействии терроризму, основные принципы о приоритете мер профилактики терроризма, защите прав и свобод человека и гражданина. Цели, задачи и принципы законодательства Российской Федерации о противодействии терроризму не достигаются, создается угроза безопасности неопределенного круга лиц, не обеспечивается защищенность МДОАУ д/с «Сказка».

Учредителем и собственником имущества МДОАУ д/с «Сказка» является муниципальное образование Магдагачинский район.

На основании изложенного прокурор Магдагачинского района просит суд возложить на администрацию муниципального образования Магдагачинский район обязанность устранить нарушения закона путем выделения необходимых бюджетных средств в МДОАУ д/с «Сказка» для выполнения следующих мероприятий:

- оснащение объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- оснащение объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

- оборудование объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. К. Маркса, д. 11 Б) средствами охранной сигнализации; системой видеонаблюдения;

- обеспечение охраны объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

- оборудование на 1-м этаже объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации

(подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

- оборудование входа в здание объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) не оборудован контрольно-пропускным пунктом (пост охраны).

Возложить на МДОАУ д/с «Сказка» обязанность устранить нарушения закона путем выполнения следующих мероприятий к 01.09.2020:

- оснастить объект (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- установить на объекте (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) систему оповещения и управления эвакуацией либо автономную систему (средства) экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

- оборудовать объект (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. К. Маркса, д. 11 Б) средствами охранной сигнализации; системой видеонаблюдения;

- обеспечить охрану объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

- оборудовать на 1-м этаже объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

- оборудовать вход в здание объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) контрольно-пропускным пунктом (пост охраны).

В судебном заседании помощник прокурора Магдагачинского района Е.Ю. Хоменко заявленные исковые требования уточнила в части срока устранения Администрацией Магдагачинского района выявленных нарушений, просит суд возложить на администрацию муниципального образования Магдагачинский район в срок до 01.08.2020 обязанность устранить нарушения закона путем выделения необходимых бюджетных средств в МДОАУ д/с «Сказка» для выполнения изложенных в иске мероприятий. В остальной части исковые требования оставлены без изменения. Окончательные исковые требования подержала в полном объеме.

Представитель ответчика администрации Магдагачинского района Ланкина Т.В. в судебном заседании с исковыми требованиями согласилась, однако выполнить указанные мероприятия в определенный прокурором Магдагачинского района срок невозможно, ввиду отсутствия соответствующего объема финансирования на данные цели. Согласно расчета общая сумма работ по выполнению требований – 61290000 рублей. При этом, работа в данном направлении ведется, из областного бюджета выделена субсидия в размере 1160500 рублей, за счет средств бюджета муниципального образования выделено 48354 рубля, которые будут распределены по более крупным образовательным учреждениям, так в срок до 30.07.2020 в МОБУ Магдагачинская СОШ № 2 будет осуществлена поставка

стационарного арочного и ручного металлодетекторов, в МОБУ Сивакская СОШ – поставка стационарного арочного металлодетектора; в срок до 31.10.2020 МОБУ Магдагачинская СОШ № 1, МОБУ Магдагачинская СОШ № 2 МОБУ Магдагачинская СОШ № 3 МОБУ Ушумунская СОШ, МДОАУ д/с «Сказка», МОБУ Тыгдинская СОШ будут оснащены системой передачи тревожных сообщений с последующей передачей сигналов с тревожных кнопок «Полиция» в систему обеспечения вызова единых экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Амурской области (Росгвардию). Данный вопрос на контроле и работа будет продолжаться в указанном направлении по мере появления соответствующего финансирования.

Представитель ответчика МДОАУ д/с «Сказка» в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещены, о причинах неявки не сообщили, ходатайств об отложении рассмотрения дела, о рассмотрении дела в отсутствие представителя – не заявлено.

Руководствуясь положениями ст. 167 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика.

Заслушав объяснения сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Заявленными исковыми требованиями являются требования прокурора Магдагачинского района Амурской области, заявленные в интересах неопределенного круга лиц, к администрации Магдагачинского района, МДОАУ д/с «Сказка» о возложении на администрацию муниципального образования Магдагачинский район в срок до 01.08.2020 обязанности устранить нарушения закона путем выделения необходимых бюджетных средств в МДОАУ д/с «Сказка» для выполнения следующих мероприятий: оснащение объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; оснащение объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; оборудование объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. К. Маркса, д. 11 Б) средствами охранной сигнализации; системой видеонаблюдения; обеспечение охраны объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудование на 1-м этаже объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оборудование входа в здание объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) контрольно-пропускным пунктом (пост охраны); возложении на МДОАУ д/с «Сказка» обязанности устранить нарушения закона путем выполнения мероприятий к 01.09.2020: оснастить объект (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; установить на объекте (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) систему оповещения и управления эвакуацией либо автономную систему (средства) экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной

ситуации; оборудовать объект (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. К. Маркса, д. 11 Б) средствами охранной сигнализации; системой видеонаблюдения; обеспечить охрану объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудовать на 1-м этаже объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оборудовать вход в здание объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) контрольно-пропускным пунктом (пост охраны).

В силу положений статей 2, 20, 38, 41 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Каждый имеет право на жизнь и охрану здоровья. Детство находится под защитой государства.

Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" устанавливает основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.

Основными принципами противодействия терроризму являются: обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; законность; приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности; неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности; системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму; сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму; приоритет мер предупреждения терроризма; единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении контртеррористических операций; сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму; конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их участников; недопустимость политических уступок террористам; минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической опасности.

Правила разработки требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и паспорта безопасности объектов (территорий), (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.12.2013 N 1244 "Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)») устанавливают порядок разработки требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса) (далее - требования) и паспорта безопасности объектов (территорий) (далее - паспорт безопасности).

В требованиях должны содержаться меры, направленные: а) на воспрепятствование неправомерному проникновению на объект (территорию); б) на выявление потенциальных нарушителей установленного на объекте (территории) режима и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта; в) на пресечение попыток совершения террористического акта на объекте (территории); г) на минимизацию возможных

последствий и ликвидацию угрозы террористического акта на объекте (территории); д) на обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах объектов (территорий), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объектов (территорий); е) на выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.

В требованиях могут содержаться дополнительные меры, которые необходимы для обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) (организационные, инженерно-технические, правовые и иные меры по созданию защиты объектов (территорий) от совершения на них террористического акта), в том числе на этапе их проектирования и планирования (п.4 Правил).

Согласно ч.1 3ст.30 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований: в зданиях с большим количеством посетителей (зрителей), а также в зданиях образовательных, медицинских, банковских организаций, на объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий; в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

В силу п. 6.48 44 «СП 118.13330.2012. свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная версия СНиП СП 118.13330.2012. свод правил. Общественны здания и сооружения. Актуализированная версия СНиП 31-06-2009» для обеспечения комплексной безопасности, антитеррористической защищенности и охраны образовательных организаций следует предусматривать на первом этаже помещения для размещения сотрудников организаций, обеспечивающих их охрану, с установкой в них систем видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации и канала передачи тревожных сообщений в службу по обеспечению вызова экстренных оперативных служб по едином номеру «112».

В судебном заседании установлено, что прокуратурой Магдагачинского района проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии терроризму в МДОАУ д/с «Сказка». В результате проверки установлено, что МДОАУ д/с «Сказка» в полном объеме не выполняются мероприятия по антитеррористической защищенности школы (территории), а именно: объект (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) не оснащен системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- объект (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) не оснащен системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

- объект (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. К. Маркса, д. 11 Б) не оборудован средствами охранной сигнализации; системой видеонаблюдения;

- охрана объекта (территории) не обеспечивается сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации,

подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

- на 1-м этаже (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) не оборудовано помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

- вход в здание (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) не оборудован контрольно-пропускным пунктом (пост охраны).

Из Устава МДОАУ д/с «Сказка», утвержденного 20 ноября 2015 года начальником отдела образования администрации Магдагачинского района, следует, что постановлением главы Магдагачинского района Амурской области № 407 от 16.04.2015 муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад «Сказка» п. Магдагачи реорганизовано путем присоединения муниципальных дошкольных образовательных бюджетных учреждений детских садов «Солнышко» и «Чебурашка» п. Магдагачи и является правопреемником муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения детского сада «Сказка» п. Магдагачи, муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада «Чебурашка» п. Магдагачи и муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада «Солнышко» п. Магдагачи.

Учредителем МДОАУ д/с «Сказка» является муниципальное образование Магдагачинского района в лице главы Магдагачинского района. Собственником имущества является муниципальное образование Магдагачинского района.

Согласно паспорту безопасности объекта (территории), МДОАУ д/с «Сказка» (п. Магдагачи, ул. Дзержинского, д.15) имеет 3 категорию опасности. Согласно паспорту безопасности объекта (территории), МДОАУ д/с «Сказка» (п. Магдагачи, ул. Пушкина, д.43) имеет 3 категорию опасности. Согласно паспорту безопасности объекта (территории), МДОАУ д/с «Сказка» (п. Магдагачи, ул. Дзержинского, д.15) имеет 3 категорию опасности. Согласно паспорту безопасности объекта (территории), МДОАУ д/с «Сказка» (п. Магдагачи, ул. К. Маркса, д. 11 Б) имеет 3 категорию опасности.

Согласно ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

Имущество бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником имущества бюджетного учреждения является соответственно Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование.

Согласно п. 6.1 ч. 1 ст. 15, п.3 ч. 1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения муниципального района относятся: участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района.

В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением и внутригородских районов обладают полномочиями по созданию муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Согласно п. 5 ч. 1 ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

Согласно ч.3, ч.6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования; создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно п.8 ч.1 ст. 41 указанного Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В судебном заседании установлено, что МДОАУ д/с «Сказка» не исполняются обязанности по соблюдению требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), а именно по оснащению объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; оснащению объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; оборудованию объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. К. Маркса, д. 11 Б) средствами охранной сигнализации; системой видеонаблюдения; обеспечению охраны объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудованию на 1-м этаже объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оборудованию входа в здание объекта

(детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) не оборудован контрольно-пропускным пунктом (пост охраны).

Неисполнение данной обязанности нарушает требования указанного законодательства о противодействии терроризму. Таким образом, доводы искового заявления прокурора Магдагачинского района о возложении обязанности на МДОАУ д/с «Сказка» обязанности устранить нарушения закона путем выполнения мероприятий к 01.09.2020: оснастить объект (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; установить на объекте (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) систему оповещения и управления эвакуацией либо автономную систему (средства) экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; оборудовать объект (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. К. Маркса, д. 11 Б) средствами охранной сигнализации; системой видеонаблюдения; обеспечить охрану объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудовать на 1-м этаже объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оборудовать вход в здание объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) контрольно-пропускным пунктом (пост охраны) являются обоснованными.

Кроме того, поскольку в судебном заседании установлено, что учредителем МДОАУ д/с «Сказка» и собственником его имущества является муниципальное образование Магдагачинского района, а МДОАУ д/с «Сказка» не является распорядителем бюджетных средств суд считает необходимым возложить на администрацию Магдагачинского района в срок до 01.08.2020 обязанность выделить необходимые бюджетные средства в МДОАУ д/с «Сказка» для выполнения мероприятий по оснащению объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; оснащению объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; оборудованию объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. К. Маркса, д. 11 Б) средствами охранной сигнализации; системой видеонаблюдения; обеспечению охраны объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудованию на 1-м этаже объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

оборудованию входа в здание объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) контрольно-пропускным пунктом (пост охраны).

При таких обстоятельствах, требования прокурора Магдагачинского района подлежат удовлетворению в полном объеме.

руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования прокурора Магдагачинского района Амурской области в интересах неопределенного круга лиц к администрации Магдагачинского района, МДОАУ д/с «Сказка» о возложении обязанности устранить выявленные нарушения требований законодательства о противодействии терроризму – удовлетворить в полном объеме.

Возложить на администрацию Магдагачинского района в срок до 01.08.2020 обязанность устранить нарушения закона путем выделения необходимых бюджетных средств в МДОАУ д/с «Сказка» для выполнения следующих мероприятий:

- оснащение объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- оснащение объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

- оборудование объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. К. Маркса, д. 11 Б) средствами охранной сигнализации; системой видеонаблюдения;

- обеспечение охраны объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

- оборудование на 1-м этаже объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

- оборудование входа в здание объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) контрольно-пропускным пунктом (пост охраны).

Возложить на МДОАУ д/с «Сказка» обязанность устранить нарушения закона путем выполнения следующих мероприятий к 01 сентября 2020 года:

- оснастить объект (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- установить на объекте (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) систему оповещения и управления эвакуацией либо автономную систему (средства) экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

- оборудовать объект (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. К. Маркса, д. 11 Б) средствами охранной сигнализации; системой видеонаблюдения;

- обеспечить охрану объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

- оборудовать на 1-м этаже объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

- оборудовать вход в здание объекта (детский сад, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, д. 15, ул. Пушкина, д. 43, ул. К. Маркса, д. 11 Б) контрольно-пропускным пунктом (пост охраны).

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Амурский областной суд через Магдагачинский районный суд в течение месяца со дня изготовления в окончательной форме.

Председательствующий О.Ю. Шаталова

Мотивированное решение изготовлено 16.06.2020

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».